

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1382/2531	พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายถึง บุญแก้ว	โจทก์
	นายพรรณ เองฉ้วน กับพวก	จำเลย
	นายพรรณ เองฉ้วน ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิมลหรือเอียด ทองปรุง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 207

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายถึง บุญแก้วผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 21,34)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 83ให้จำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95 ถึง 99)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละสองแสนห้าหมื่นบาท (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีความสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณ์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่เห็นเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ